

한국가스공사 상임감사위원

부서경고, 경고, 통보요구

일련번호 제21-경영지원-10호

제목 업무용 차량 임차용역 관리 부적정

소관부서 〇〇〇〇본부 □□처

조치부서 √√√√처, □□처

내용

1. 업무 개요§

□□처 □□부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2]에 따라 업무용 차량의 관리를 담당하고 있으며 【표1】과 같이 「한국가스공사 업무용차량 임차용역」 계약을 체결하여 필요한 차량을 임차하고 있다.

【표1】 업무용 차량 임차계약 현황

계약명 및 계약번호	계약금액(원)	계약기간	계약상대자
한국가스공사 업무용 차량 임차용역 계약번호 제*****호	8,515,254,600 (부가세 포함)	'18.12.1~'21.12.1	▲▲▲▲▲▲ 주식회사

한편 상기 계약과 관련하여 계약상대자인 ▲▲▲▲▲▲ 주식회사(이하 “▲▲▲▲▲▲”라 한다.)는 ‘19.12월 §§§§§ 주식회사(이하 “§§§§§”라 한다.)와 자동차 대여사업 관련 조직일체(자산, 부채, 조직일체)를 이관하는 내용의 영업양수도 계약을 체결하였으며, 주요내용은 아래 【표2】와 같다.

【표2】 업무용 차량 임차계약 현황

구분	변경전	변경후
용역수행	▲▲▲▲▲▲	§§§§§
기성청구	▲▲▲▲▲▲	○▲▲▲▲▲▲ : 양도일 이전 투입차량분 ○§§§§§ : 양도일 이후 투입차량분

* 출처 : 계약변경조서, 영업양수도 서류 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

가. 업무용 차량 단가조정에 관한 사항

「용역계약 일반조건」 제16조(과업내용의 변경) 제1항에 따르면 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있으며 같은 조 제4항에 따라 과업내용의 변경을 지시하거나 승인한 경우에 계약금액 조정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조 제1항 내지 제6항의 규정을 준용하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제3항 제2호에 따르면 계약금액을 조정함에 있어 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 하도록 되어 있다.

또한 본 용역의 과업지시서 제5조(임대차종의 변경, 단가변경)에 따르면 자동차 제조사에 의하여 차종의 단종이나 변경, 또는 가격인상 등의 요인이 발생하여 계약된 차종에 대한 납품이 불가능한 정당한 사유가 발생한 경우 계약상대자는 이러한 사항을 발주자에게 서면으로 통보하고 별도 협의 후 동급이상의 차량으로 대체하여 납품할 수 있으며, 이와 관련하여 신차출시, 사양변경, 차량가격의 인상 등 임대차량의 가격 변동요인이 발생하여 임대단가의 조정이 필요한 경우 본 계약건에 대한 낙찰율을 기준하여 조정하는 것을 원칙으로 하고 상호간 별도의 단가계약을 체결하여 납품하여야 한다. 이와 함께 발주자는 계약차종 이외의 타차종의 대여 및 리스를 요구 할 수 있고 이로 인한 임대단가 산정 방법 또한 위와 같다.

나. 영업양수도 계약에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조에 따르면, 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 금액 등을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 하며, 공사 「계약업무관리지침」 제60조(계약변경 의뢰) 제1항에 따라 공사 측 사유 또는 관계법령 등이 정하는 바에 의해 계약변경을 하여야 할 경우 발주부서장은 변경 계약금액, 계약기간, 기타 변경할 계약내용 등을 의뢰하여야 한다.

한편, 본 계약 이행(계약)보증보험 약관 제11조(계약 후 알릴 의무) 제1항 제2호 및 제4호에 따르면, 계약자의 변경 또는 보험증권에 기재된 주계약 또는 법령상 의무의 금액, 기간 등 회사의 보험금 지급의무 발생에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생하는 경우 지체 없이 서면으로 통보하고 보험증권(보험가입증서)에 확인을 받아야 한다.

또한, 약관 제22조(계약의 해지) 제3항에 따르면, 제11조의 계약 후 알릴의무와 관련하여, 피보험자가 정당한 이유 없이 알릴의무를 다하지 않은 경우 보험회사는 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 계약을 해지할 수 있다.

따라서, 계약자 변경 등의 중요사항이 변경되는 경우 용역담당자는 계약부서에 의뢰하여 계약상대자와 변경계약을 추진하여야 하고, 변경계약을 통해 이행(계약)보증 증권의 보증내용을 갱신하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 업무용 차량 단가조정에 관한 사항

□□처 □□부는 「한국가스공사 업무용차량 임차용역」 계약을 체결하고 본사

및 사업소의 업무에 필요한 차량을 임차하여 운영하고 있으며, 아래 【표3】의 단가로 차량을 임차하도록 계약을 체결하였다.

【표3】 업무용 차량 임차단가

차 량 명	차량가격(원)	월임대료 (원,부가세 포함)	비 고
그랜저 하이브리드(프리미엄)	39,480,000	647,240	○ A/T차량 ○ 내비내장형 ○ 신차조건 ○ 36개월 조건 ○ 하이패스내장
쏘나타 하이브리드(모던)	35,210,000	528,000	
K5 하이브리드(노블레스)	34,200,000	548,000	
싼타페 디젤 2.0(프리미엄)	35,250,000	666,000	
쏘렌토 R2.0 디젤(프레스티지)	33,520,000	627,000	
카니발 R2.2 9인승(럭셔리)	32,600,000	573,135	
그랜드 스타렉스 12인승(모던)	28,670,000	514,680	

동 계약의 용역계약일반조건 제16조(과업내용의 변경) 및 과업지시서 제5조에 따라 계약 외 차종을 대여하거나 신차 출시, 사양 변경, 차량 가격의 변동요인이 발생한 경우 동 계약의 낙찰률을 기준으로 조정하여야 한다.

그러나 □□처 □□부는 단가 계약된 차종 외의 차량을 투입하거나 단가를 조정하면서 계약조건에 따른 낙찰률을 적용하여 가격을 결정하지 않고, 【표4】와 같이 계약상대자가 제시하는 견적금액을 그대로 적용함으로써 계약관리를 소홀히 하였다.

【표4】 계약단가와 다르게 인도지시한 차량 내역

차량명	차량가격(원)	월임대료 (원,부가세 포함)	투입수량	금액
그랜저 하이브리드(프리미엄)	36,720,000	909,000	1대	909,000
그랜저2.4 (하이브리드)	-	860,000	1대	860,000
쉐보레 Volt(전기차)	46,930,000	895,000	2대	1,790,000
쉐보레 Volt(전기차)	46,930,000	895,000	6대	5,370,000
니로EV 프레스티지	51,150,000	980,000	6대	5,880,000
니로EV 프레스티지	51,150,000	980,000	11대	10,780,000
쏘렌토 R2.0 디젤	33,620,000	629,041	1대	629,041
싼타페 디젤 2.0	34,550,000	665,340	1대	665,340
그랜저 하이브리드	-	860,000	1대	860,000

쏘렌토 R2.0 디젤	33,620,000	629,041	8대	5,032,328
G80 3.3 AWD 프레스티지	66,550,000	1,487,000	1대	1,487,000
니로EV (전기차)	51,150,000	980,000	7대	6,860,000
G80 3.3 AWD 프레스티지	66,550,000	1,487,000	1대	1,487,000
쏘렌토 R2.0 디젤	33,620,000	629,041	3대	1,887,123
코나EV	-	1,280,000	3대	3,840,000
G80 3.3 AWD 프레스티지	66,550,000	1,487,000	2대	2,974,000
코나EV	51,596,750	1,269,000	2대	2,538,000
그랜저 하이브리드	46,320,000	902,000	5대	4,510,000
니로EV (전기차)	51,150,000	980,000	4대	3,920,000
니로EV (전기차)	51,150,000	980,000	1대	980,000
니로EV (전기차)	51,150,000	980,000	2대	1,960,000
니로EV (전기차)	51,150,000	880,000	2대	1,760,000
카니발	34,650,000	682,000	1대	682,000
코나EV 프리미엄	51,374,950	990,000	1대	990,000
넥쏘 수소전기차 프리미엄	75,561,750	1,155,000	1대	1,155,000
eG80 AWD	93,090,000	1,950,000	2대	3,900,000

나. 영업양수도 계약에 관한 사항

□□처 □□부 주임 AGA(이하 “AGA” 라고 한다.)는 '19.3월부터 '21.2월까지 차량 담당자로서 「한국가스공사 업무용 차량 임차용역」의 계약관리를 담당하였다.

위 계약과 관련하여, 당초 계약상대자인 ▲▲▲▲▲▲는 §§§§§와 영업양수도 계약을 '19.12월 체결하였고, 영업양수도로 인해 우리공사와 체결한 「한국가스공사 업무용 차량 임차용역」의 계약상대자 변경이 발생하였다.

이와 관련, AGA는 '20.3월에 '2020년 신규 임차 업무용 차량 기성 처리 방법 알림” 공문을 발송하면서 사업자 변경에 따른 기성처리 방법을 전사업소에 안내하였으나 영업양수도 계약을 통한 변경계약 및 이행보증증권 갱신은 간과하여 상당기간 【표5】와 같이 변경계약이 지연되었다.

【표5】 영업양수도 후 계약변경 지연현황

변경사유(영업양도) 발생 (A)	변경계약 및 이행보증증권 갱신 (B)	변경지연기간 (B-A)
‘19.12.31.	· 변경계약체결 : ‘21.6.22. · 이행보증증권 발급 : ‘21.6.28.	약 18개월

그 결과, 변경계약 체결 지연기간(약 18개월) 동안 계약상대자 지위가 없는 §§§§§에 용역위탁 및 용역대가를 지급하는 결과가 발생하였으며, 이행(계약) 보증보험의 갱신지연 기간 중 계약불이행이 발생하였을 경우, 보험회사로부터 보험사고 인정을 받을 수 없게 되어 보증금 회수가 곤란할 위험이 있었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

위와 관련하여 관계부서 및 관련자는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은

- ① 계약 외 차량을 투입하면서 관련규정에 따라 처리하지 않은 □□처 □□부에 엄중히 경고하시고, (부서경고)
- ② 변경계약을 지연하여 채권확보를 미흡하게 처리한 AGA(現. ⊕⊕본부 ⊕⊕⊕⊕처)에게 엄중히 경고하시기 바랍니다.(경고)

□□처장은

- ③ 차량 임차관련 신규계약 체결 시 계약에 명시되지 않은 차량에 대한 임차료 적용방법을 명확히 하여 계약을 체결하는 방안을 수립하시기 바랍니다.(통보)